

刑法
No404

H30-14 (配点: 2)

月 日

月 日

逃走の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 拘置所に未決勾留中の甲は、逃走しようと考え、房内の換気孔周辺の壁を削って損壊したものの、脱出可能な穴を開けられなかった。甲に加重逃走罪の未遂罪が成立する余地はない。
2. 確定判決によってA刑務所に収容されていた甲は、B刑務所への護送中、刑務官の間を見て護送車から脱出し、刑務官の追跡を完全に振り切って民家の庭に隠れたが、しばらくして、付近の搜索を継続していた刑務官に発見されて護送車に連れ戻された。甲に逃走罪の既遂罪が成立する余地はない。
3. 刑務官である甲は、勤務先の拘置所に未決勾留中で、自らが看守していた被告人乙を逃走させようと考え、乙の房の扉を解錠し、乙を同拘置所から逃走させた。甲に看守者逃走援助罪が成立する余地はない。
4. 確定判決によって刑務所に収容されていた甲は、その看守に当たっていた刑務官に対する単なる反抗として同刑務官を押し倒したところ、同刑務官が気絶したため、その隙に逃走しようと思い立ち、同刑務所から逃走した。甲に加重逃走罪が成立する余地はない。
5. 甲は、逮捕状により警察官に逮捕された乙の身柄を奪い返そうと考え、路上において、乙を連行中の同警察官に対し、体当たりをする暴行を加え、同警察官がひるんだ隙に、同所から乙を連れ去った。甲に被拘禁者奪取罪が成立する余地はない。

No404

H30-14

逃走の罪

正解

4

正答率

69%

1 誤っている

最判昭54.12.25は、本記述と類似の事案において、「刑法98条のいわゆる加重逃走罪のうち拘禁場又は械具の損壊によるものについては、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、右加重逃走罪の実行の着手がある」としている。本記述では、甲は逃走しようと考え、その手段として房内の換気口周辺の壁を削って損壊しているから、拘禁場の損壊を開始しているといえ、甲は加重逃走罪の実行に着手したといえる。よって、甲に加重逃走罪の未遂罪が成立する。

2 誤っている

法令により拘禁された者が逃走したときは、3年以下の拘禁刑に処する（97条）。同条の処罰根拠は逃走により拘禁が破られた点にあるから、逃走罪の既遂は、拘禁状態から離脱、すなわち看守者の支配が及ばなくなった時点で認められる。よって、一旦完全に看守者等が被拘禁者の姿を見失うなど実力的支配を脱したといえる場合には、逃走罪は既遂に達する。本記述では、甲は、刑務官の追跡を完全に振り切って民家の庭に隠れているので、その時点で刑務官の実力的支配領域から脱したといえ、甲には逃走罪の既遂罪が成立する。よって、甲に逃走罪の既遂罪が成立する。

3 誤っている

法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の拘禁刑に処する（101条）。ここで、「逃走させた」には、逃走を惹起したり容易にしたりする一切の行為・不作為が含まれる。本記述では、乙は、拘留所に未決勾留中であり、「法令により拘禁された者」に当たるところ、刑務官の甲は、乙の房の扉を解錠し、乙を同拘留所から逃走させている。よって、甲に看守者逃走援助罪が成立する。

4 正しい

前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する（98条）。本条にいう「暴行若しくは脅迫」は、逃走の手段として看守者又は看守者に協力する者に対して行われることを要する。単に看守者に対して反抗するために暴行を加えても本罪は成立しない。本記述では、甲は看守に当たっていた刑務官に対する単なる反抗として同刑務官を押し倒したに過ぎない。よって、甲の行為は98条の「暴行若しくは脅迫」に当たらない。よって、甲に加重逃走罪が成立しない。

5 誤っている

法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する（99条）。本罪の客体は「法令により拘禁された者」である。これには、勾引状又はこれに準じる令状の執行を受けた者のほか、現行犯逮捕や緊急逮捕により逮捕・留置された者も含まれる。本記述では、乙は逮捕状により警察官に逮捕された者であるため、「法令により拘禁された者」に当たる。次に、「奪取」とは、被拘禁者を看守の実力的支配から離脱させ、自己又は第三者の実力的支配下に移すことをいう。その手段に限定はなく、暴行、脅迫、偽計等いかなる手段であってもよいが、単に解放したに過ぎない場合は逃走援助罪（100条）が成立する。本記述では、甲は、乙を連行中の警察官に対し、体当たりをする暴行を加え、同警察官がひるんだ隙に、乙を連れ去っている。この行為は、暴行により乙を自己の実力的支配下に移したといえるから、「奪取」に当たる。よって、甲に被拘禁者奪取罪が成立する。